



قوه قضائیه
شکوائیه

شماره پرونده: ۱۴۰۵۴۱۹۲۰۰۰۵۶۵۸۵۵

تاریخ تقدیم: ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
کدرهگیری: ۱۴۰۵۲۲۰۸۶۴۶۵۹۵۶۹
پیوست: ندارد

مشخصات	نام	نام خانوادگی	نام پدر	شغل	محل اقامت: شهرستان/بخش دهستان خیابان کوچه پلاک
شاکی	کشواد	نظری کالوس	نگهدار	آزاد	استان کهگیلویه و بویراحمد - شهرستان بویراحمد - بخش مرکزی شهرستان بویراحمد - سررود جنوبی شماره ملی: ۴۲۳۰۴۷۶۶۶۳ شماره تماس: ۰۹۱۲۳۵۹۴۴۱۰
مشتکی عنه	فاطمه السادات	آقائی قوی محمدی	سید کاظم	خانه دار	استان یزد - شهرستان یزد - یزد - اکرمیه - خ ولایت شرقی - نبش بن بست شقایق - کد پستی: ۸۹۱۵۴۶۶۱۹۶
	حسین	دهقان بنادکی	رضا	وکیل دادگستری	استان یزد - شهرستان یزد - شهر یزد - خ فرخی - ک حسینیہ نقشین - مجمع شقایق دو - واحد ۲۰۴
موضوع شکایت	تهدید تاریخ وقوع جرم: --- محل وقوع جرم: یاسوج - تلفنی - حوزه پلیس فتا توهین به اشخاص عادی تاریخ وقوع جرم: --- محل وقوع جرم: یاسوج - تلفنی - حوزه پلیس فتا بکارگیری الفاظی مانند زن قحبه و .. تاریخ وقوع جرم: --- محل وقوع جرم: یاسوج - تلفنی - حوزه پلیس فتا افتراء تاریخ وقوع جرم: --- محل وقوع جرم: یاسوج - تلفنی - حوزه پلیس فتا				
دلایل و منضمات	۱- سایر دلایل و مستندات: محتویات مکالمات طرفین ۲- درخواست استعلام: درخواست استعلام از مخابرات				

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج

با عرض سلام

موضوع شکایت: ۱. تهدید ۲. توهین و فحاشی ۳. افتراء

احتراماً، به استحضار می‌رساند اینجانب کشواد نظری کالوس علیه مشتکی‌عنهم فوق اعلام شکایت کیفری می‌نمایم؛ زیرا نامبردگان حسب محتویات و مستندات موجود، از طریق تماس‌های تلفنی و سایر طرق ارتباطی، مبادرت به تهدید، توهین و استعمال الفاظ رکیک و موهن علیه اینجانب نموده‌اند. از جمله شماره‌ای که حسب مستندات و قرائن موجود، تماس‌های مشتمل بر تهدید و توهین از طریق آن برقرار شده است:

۰۹۱۲۲۰۵۰۵۰۱

همچنین شماره‌های:

۰۹۱۹۵۱۳۰۸۶۸

۰۹۱۷۰۰۷۶۵۵۲

۰۹۱۶۷۷۲۶۹۷۸

۰۹۹۲۷۶۳۳۱۴۱

۰۹۱۳۳۵۳۶۲۵۲

در ارتباطات و پیام‌های مرتبط با موضوع پرونده مورد استفاده قرار گرفته‌اند که تقاضای بررسی فنی و قانونی آنها را دارم.

شماره‌های مورد استفاده اینجانب نیز:

۰۹۲۱۲۷۳۵۴۷۴

۰۹۱۲۳۵۹۴۴۱۰

می‌باشد.



قوه قضائیه شکوائیه

شماره پرونده: ۱۴۰۵۴۱۹۲۰۰۰۵۶۵۸۵۵

تاریخ تقدیم: ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
کد رهگیری: ۱۴۰۵۲۲۰۸۶۴۶۵۹۵۶۹
پیوست: ندارد

اقدامات ارتكابی مشتکی عنهم موجب ورود آسیب و تعرض به حیثیت و آرامش اینجانب شده و با توجه به استمرار ارتباطات و وجود ادله الکترونیکی، ضرورت دارد موضوع صرفاً بر مبنای اظهارات طرفین مورد ارزیابی قرار نگرفته و ادله عینی و فنی قابل تحصیل نیز مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر، بخشی از فایل‌های صوتی و تصویری مرتبط با موضوع، حسب ادعای اینجانب، به صورت تقطیع شده و گزینشی ارائه گردیده و قسمت‌هایی از محتوای اصلی حذف یا جدا شده است؛ به نحوی که بررسی بخش ناقص فایل، ممکن است موجب برداشت خلاف واقع از اصل واقعه گردد.

لذا تقاضا دارم دستور فرمایید اصل فایل‌ها و حامل اصلی آنها توسط کارشناس رسمی دادگستری در حوزه ادله الکترونیکی و صوت و تصویر بررسی شده و مشخص گردد که آیا فایل‌ها دچار تقطیع، حذف، ویرایش، تغییر یا دستکاری شده‌اند یا خیر و در صورت وجود نسخه کامل، تطبیق میان نسخه کامل و نسخه ارائه شده صورت پذیرد.

با عنایت به ضرورت کشف حقیقت و حفظ ادله، مستنداً به مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی و ادله الکترونیکی، تقاضا دارم: اولاً - مالکیت و مشخصات ثبتی و قانونی شماره‌های اعلام شده از اپراتورهای مربوط استعلام گردد و مشخص شود خطوط مذکور در بازه زمانی وقوع موضوع به نام چه شخص یا اشخاصی بوده‌اند.

ثانیاً - در صورت صدور دستور قضایی، سوابق ارتباطی خطوط مذکور در بازه زمانی مرتبط با موضوع، شامل شماره‌های مبدأ و مقصد، تاریخ و ساعت تماس و مدت ارتباط، در حدود داده‌های قابل استعلام، اخذ و بررسی گردد.

ثالثاً - تلفن همراه اینجانب و سایر ادله دیجیتال ارائه شده، توسط کارشناس متخصص بررسی و پیام‌ها، تماس‌ها، فایل‌های صوتی و تصویری و سایر داده‌های مرتبط، با رعایت تمامیت و اصالت ادله، استخراج و صورت جلسه گردد.

رابعاً - فایل‌های صوتی و تصویری موجود از حیث اصالت، تمامیت، تقطیع، حذف، ویرایش و دستکاری احتمالی مورد کارشناسی قرار گرفته و در صورت امکان، منبع و نسخه اصلی فایل‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

خامساً - در صورت احراز ضرورت و با دستور مقام قضایی، اطلاعات فنی مربوط به دکل‌های مخابراتی و موقعیت تقریبی استفاده از خطوط در زمان‌های مورد نظر، در حدود داده‌های موجود و قانونی، استعلام و با سایر قرائن پرونده تطبیق داده شود.

سادساً - ارتباط شماره‌های مذکور با مشتکی عنهم و عندالاقضاء اشخاص دیگری که در ارتکاب رفتارهای مورد شکایت نقش داشته‌اند، از طریق تحقیقات فنی و قانونی احراز گردد.

سابعاً - از مشتکی عنهم در خصوص منشأ تماس‌ها، پیام‌ها، فایل‌ها و ارتباطات مورد ادعا تحقیق و عنداللزوم مواجهه لازم با ادله و مستندات انجام شود. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه ادله پرونده صرفاً منحصر به اظهارات طرفین نبوده و قابلیت بررسی فنی، مخابراتی و کارشناسی دارد، از مقام محترم قضایی تقاضا دارم ضمن انجام تحقیقات جامع و بی طرفانه، از هرگونه ارزیابی ناقص یا گزینشی ادله جلوگیری و اصل و تمامیت مستندات مورد بررسی قرار گیرد.

اینجانب هیچ گونه خصومت شخصی با مشتکی عنهم نداشته و صرفاً خواستار کشف حقیقت و استیفای حقوق قانونی خود و فرزندانم می‌باشم. بنابراین تقاضای احضار و تحقیق از مشتکی عنهم، انجام استعلامات لازم، ارجاع ادله دیجیتال به کارشناس رسمی و در نهایت، در صورت احراز وقوع بزه و انتساب آن به مشتکی عنهم، صدور قرار جلب به دادرسی و اتخاذ تصمیم قانونی شایسته را دارم.

با تجدید احترام

کشواد نظری کالوس

بسمه تعالی



قوه قضائیه
شکوائیه

شماره پرونده : ۱۴۰۵۴۱۹۲۰۰۰۵۶۵۸۵۵

تاریخ تقدیم : ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
کد رهگیری : ۱۴۰۵۲۲۰۸۶۴۶۵۹۵۶۹
پیوست: ندارد

کشواد نظری کالوس

بسمه تعالی

جناب آقای/سرکار خانم مقام محترم شعبه هجدهم شورای حل اختلاف شهرستان بويراحمد
رسیدگی و اظهار نظر فرمایید.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده : سیدحسن مرتضوی

تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ امضاء

مبلغ هزینه دادرسی : ۱۰۰,۰۰۰ ریال

شماره مرجع بانک : ۷۲۸۵۷۴۵۷۹۰۵

شماره پیگیری : ۵۰۸۸۱۷۷۰۸۲۷

تاریخ و ساعت دریافت وجه : ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ - ۱۲:۲۵

تعرفه خدمات : ۳,۰۵۸,۰۹۹ ریال

جمع کل پرداختی : ۳,۱۵۸,۰۹۹ ریال